

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2135/2539

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สุราษฎร์ธานี

นาย ประสิทธิ์ นิจจันทรพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352 วรรคสอง

เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้เสียหายได้นำเงินฝากจำนวน 60,000 บาทของลูกค้ารายอื่นเข้าบัญชีของจำเลยโดย ผิดพลาด ปรากฏว่าจำเลยประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นกิจการเล็กๆมีเงินทุนหมุนเวียนเข้าออกบัญชีจำนวนเล็กน้อยสามารถตรวจสอบและรู้ถึงการนำเงินเข้าออกบัญชีได้โดยง่ายจึงฟังได้ว่าจำเลยรู้ว่าการนำเงินของผู้อื่นเข้าบัญชีของจำเลยโดยผิดพลาดการที่จำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงินดังกล่าวออกไปจากบัญชีของจำเลยเป็นการเบียดบังเอาเงินนั้นไป โดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐาน ยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคสอง

โจทก์ ฟ้อง ว่า เจ้าหน้าที่ รับ ฝากเงิน ของ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด ผู้เสียหาย นำ เงิน จำนวน 60,000 บาท เข้าบัญชี เงินฝาก ของ จำเลยโดย สำคัญผิด ว่า เป็น บัญชี เงินฝาก ของ นาย ประสิทธิ์ มณฑารพ ต่อมา หลังจาก จำเลย ครอบครอง เงิน จำนวน ดังกล่าว แล้ว จำเลย เบียดบัง เอา เงินจำนวน ดังกล่าว ของ ผู้เสียหาย จาก บัญชี ของ จำเลย ไป เป็น ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต ขอให้ ลงโทษ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และ ให้คืนเงิน จำนวน 60,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคสอง จำคุก 2 เดือน และ ปรับ 3,000 บาท ไม่ปรากฏ ว่าจำเลย ได้รับ โทษ จำคุก มา ก่อน โทษ จำคุก ให้ รอการลงโทษ ไว้ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 กับ ให้ จำเลย คืนเงิน จำนวน 60,000บาท ให้ แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง ลงชื่อ ใน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 3อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ใน เบื้องต้น ว่า นาย ประสิทธิ์ มณฑารพ ลูกค้า ของ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา พุนพิน ผู้เสียหาย ได้ เปิด บัญชี เงินฝาก กระแสรายวัน กับ ผู้เสียหาย บัญชี เลขที่ 066-0-00414-0จำเลย เป็น ลูกค้า ของ ผู้เสียหาย เช่นกัน โดย เปิด บัญชี เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน บัญชี เลขที่ 066-0-00644-1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2535 นาง ศศิธร วีรดิษฐกิจ เจ้าหน้าที่การเงิน ของ ผู้เสียหาย ได้ นำ เงินฝาก ของ นาย ประสิทธิ์ ซึ่ง ฝาก เข้า บัญชี เลขที่ 066-0-00414-0 ของ นาย ประสิทธิ์ ไป เข้า บัญชี เลขที่ 066-0-00644-1 ของ จำเลย โดย ผิดพลาด ไป ทำให้ เงิน ใน บัญชีของ จำเลย ซึ่ง เดิม มี อยู่ เพียง 16,222.50 บาท เพิ่มขึ้น เป็น

76,222.50บาท ต่อมา ระหว่าง วันที่ 23 ถึง 26 พฤศจิกายน 2535 จำเลย ออกเช็ค 5 ฉบับ สั่งจ่าย เงิน รวมเป็น เงิน 74,000 บาท เบิกเงิน จาก บัญชีของ จำเลย และ ผู้เสียหาย ได้ จ่ายเงิน ตามเช็ค ทั้ง 5 ฉบับ แล้ว มี ปัญหาวินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า จำเลย ได้ กระทำ ความผิด ฐาน ยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคสอง ดัง ศาลล่าง ทั้ง สอง วินิจฉัยมา หรือไม่ เมื่อ ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ว่า เจ้าหน้าที่ ของ ผู้เสียหายได้ นำ เงิน จำนวน 60,000 บาท ผากเข้าบัญชี ของ จำเลย โดย ผิดพลาดเงิน จำนวน นี้ จำเลย จึง ไม่มี สิทธิ ที่ จะ ถอน จาก บัญชี ข้อเท็จจริงได้ความ จาก คำเบิกความ ของ นาง ศศิธร พยานโจทก์ ว่า ก่อน เกิดเหตุ จำเลย เคย มี วงเงิน เบิกเกินบัญชี กับ ผู้เสียหาย จำนวน 300,000 บาทต่อมา จำเลย ขอ ยกเลิก วงเงิน เบิกเกินบัญชี ที่ ตกลง ไว้ กับ ผู้เสียหายและ ผู้เสียหาย มี หนังสือ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 แจ้ง ยกเลิกวงเงิน เบิกเกินบัญชี ให้ จำเลย ทราบ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 6 ใน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 จำเลย มี เงิน อยู่ ใน บัญชี เพียง 12,964.87 บาทหลังจาก นั้น จำเลย ได้ นำ เงิน เข้าบัญชี แต่ ก็ มี จำนวน ไม่ ก็ ครั้งและ มี จำนวนเงิน เพียง เล็กน้อย ทั้ง จำเลย ก็ เบิก ความ รับ ว่า ผู้เสียหายได้ แจ้ง ยอดหนี้ ให้ จำเลย ทราบ เดือน ละ ครั้ง หรือ สอง เดือน ครั้ง ประกอบ กับจำเลย ประกอบ กิจการ ค้า เปิด ร้าน ตัด เย็บ เสื้อผ้า อยู่ ใน อำเภอ พุนพิน เห็น ได้ว่า เป็น กิจการ เล็ก ๆ มี เงินทุน หมุนเวียน เข้า ออก บัญชี เป็น จำนวน เพียง เล็กน้อย จำเลย จึง สามารถ ตรวจสอบ และ รู้ ถึง การ นำ เงิน เข้า ออก บัญชี ได้ โดย ง่าย ที่ จำเลย อ้างว่า ไม่รู้ ว่า มี การ นำ เงินเข้าบัญชี ของ จำเลย ผิดพลาด จึง ไม่มี เหตุผล ให้ รับฟัง ข้อเท็จจริงรับฟัง ได้ ตาม พยานหลักฐาน ของ โจทก์ ว่า จำเลย รู้ ว่า มี การ นำ เงิน ของบุคคลอื่น มา เข้าบัญชี ของ จำเลย โดย ผิดพลาด การ ที่ จำเลย ออก เช็ครวม 5 ฉบับ ระหว่าง วันที่ 23 ถึง 26 พฤศจิกายน 2535 รวมเป็น เงิน 74,000 บาท สั่งจ่าย เงิน จาก บัญชี ของ จำเลย โดย รู้ อยู่ แล้ว ว่า เงินใน บัญชี จำนวน 60,000 บาท มี การ นำเข้า บัญชี ของ

จำเลย โดย ผิดพลาดเมื่อ ผู้เสียหาย ได้ จ่ายเงิน ตามเช็ค ทั้ง 5 ฉบับ ไป โดย สำคัญ ผิด ว่าจำเลย มีสิทธิ ถอนเงิน ดังกล่าว การกระทำ ของ จำเลย จึง เป็น การ เบียด บังเอา เงิน นั้น โดยทุจริต จำเลย จึง มี ความผิด ฐาน ยักยอก ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคสอง ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษาต้อง กัน มา นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแถม-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีข้อที่ควรนำมาพิจารณากล่าวคือในการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร ลูกค้าต้องยื่นคำขอเปิดบัญชีโดยทั่วไปมีเงื่อนไขข้อตกลงว่าในการสั่งจ่ายถอนเงิน ออกจากบัญชีลูกค้าต้องใช้เช็คของธนาคารเท่านั้นในกรณีที่เงินในบัญชีมีไม่พอจ่าย หรือไม่มีเงินอยู่ในบัญชีถ้าธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินให้ไปตามเช็คซึ่งลูกค้าสั่งจ่าย แล้วลูกค้ายอมให้ถือว่าจำนวนเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีและต้องชดใช้ คืนให้แก่ธนาคารพร้อมด้วยดอกเบี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติในทางการค้าของธนาคาร การผ่านเช็คให้ลูกค้างดากล่าวเป็นอำนาจของผู้จัดการธนาคารสาขาที่สามารถกระทำ ได้ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้หาจำต้องมีสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี

ต่อกันไม่ดังนั้นการที่ธนาคารจ่ายเงินไปตามเช็คที่จำเลยสั่งจ่ายจึงหาควรนำไปผูกโยงกับการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารนำเงินฝากของบุคคลอื่นเข้าบัญชีของจำเลยโดยผิดพลาดไม่เพราะกรณีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารตรวจสอบพบย่อมสามารถแก้ไขรายการซึ่งลงไว้ในบัญชีที่ผิดพลาดให้ถูกต้องได้ อันเป็นวิธีการปฏิบัติในระบบบัญชีส่วนจำนวนเงินที่ธนาคารจ่ายเกินไปจากที่มีอยู่ในบัญชีต้องถือเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีตามข้อตกลงข้างต้นและจำเลยมีหน้าที่ต้องชดเชยคืนให้แก่โจทก์อันเป็นความรับผิดชอบในทางแพ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวในคดีนี้แล้วผลของคดีน่าจะเปลี่ยนไป การฝากเงินกับธนาคารปกติผู้ที่นำเงินมาฝากต้องเขียนใบฝากเงินโดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากตามที่ประสงค์บุคคลผู้เป็นเจ้าของบัญชีนั้นจึงอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ของธนาคารทำให้มีสิทธิถอนเงินไปจากธนาคารได้และธนาคารอยู่ในฐานะลูกหนี้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ธนาคารนำเงินฝากของลูกคำไปลงรายการในบัญชีเงินฝากของลูกคำรายอื่นโดยผิดพลาดนั้นการลงรายการในบัญชีผิดพลาดเป็นเรื่องระบบในทางบัญชีหาใช่ว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเงินนั้นไปยังลูกคำรายนั้นแล้วไม่ดังนั้นบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารนำเงินฝากของบุคคลอีกคนหนึ่งมาลงรายการในบัญชีโดยผิดพลาดจึงไม่ถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินออกจากบัญชีแสดงให้เห็นว่ารายการที่ระบุในบัญชีเงินฝากเป็นเรื่องระบบทางบัญชีโดยเฉพาะหากมีรายการผิดพลาดก็ย่อมแก้ไขได้จำนวนเงินที่ระบุไว้ในบัญชีเงินฝากจึงเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นมิได้ชี้ว่าเจ้าของบัญชีมีสิทธิครอบครองส่วนตัวเงินที่แท้จริงคงอยู่ในความครอบครองของธนาคารผู้เป็นเจ้าของดังคำวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 752-753/2523 การฝากเงินตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 672 มีผลให้เงินที่ลูกคำนำไปฝากตราเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารการครอบครองซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะพิจารณาว่าเป็นการกระทำผิดฐานลักทรัพย์หรือยกยอกดังนั้นเจ้าของบัญชีเงินฝากที่มีการลงรายการผิดพลาดไปถอนเงินออกจากบัญชีทั้งที่รู้อยู่ก่อนแล้ว

ว่าไม่มีสิทธิ(กรณีถือว่ามีเจตนาทุจริตตั้งแต่ต้นก่อนถอนเงินนั้นแล้ว)ควรมีความผิดฐานใด กรณีส่งมอบทรัพย์สินให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดนั้นจักเป็นความผิดฐานยกยกตามมาตรา352วรรคสองก็ต่อเมื่อผู้กระทำผิดเกิดเจตนาทุจริตขึ้นหลังจากที่ได้ครอบครองทรัพย์สินไว้แล้วดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่2544/2529จำเลยเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเป็นตัวเลข100,000บาทแต่พนักงานธนาคารส่งมอบเงินให้100,000บาท เพราะดูตัวเลขผิดจึงจ่ายเงินเกินไป90,000บาทถือได้ว่าเป็นการส่งมอบให้โดยสำคัญผิดเมื่อเงินอยู่ในครอบครองของจำเลยแล้วพนักงานธนาคารไปขอคืนจำเลยไม่มอบคืนจึงเป็นการเบียดบังเอาเป็นของตนเป็นความผิดฐานยกยก ส่วนกรณีทรัพย์สินหายมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่1363/2503(ประชุมใหญ่)ทรัพย์สินหายไม่ใช่เรื่องสะละ การครอบครองถ้าผู้เก็บทรัพย์สินเอาไปโดยรู้หรือควรรู้ว่าเจ้าของทรัพย์สินกำลังติดตามเอาคืนก็เป็นลักทรัพย์(แสดงว่ามีเจตนาทุจริตแต่แรก)ถ้าไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ก็เป็นความผิดฐานยกยก(ถือว่ามีเจตนาทุจริตในภายหลัง) สมเกียรติ เจริญสวรรค์